

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4099/2530

นาย ล่อง ปราบ ไกรสิทธิ์
นาย ประสงค์ หรือ สงค์ ธนาวุฒิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 มาตรา 4, มาตรา 8

จำเลยซื้อกระบือเพศผู้อายุประมาณ 5 ปี ซึ่งยังไม่ได้ทำตัวรูปพรรณจากโจทก์ เพื่อส่งไปทำเนื้อกระบือที่ประเทศมาเลเซีย กระบือดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณตามมาตรา 8(2)(3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ การซื้อขายกระบือจึงไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 หมายถึงสัตว์พาหนะซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัวรูปพรรณแล้วเท่านั้น การซื้อขายกระบือระหว่างโจทก์จำเลยจึงสมบูรณ์ เมื่อจำเลยรับมอบกระบือที่พิพาทไปจากโจทก์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว หากจำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักร จำเลยก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช 2482.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2525 จำเลยได้ซื้อกระบือเพศผู้ อายุประมาณ 5 ปี 2 ตัว ราคา 18,000 บาท ไปจากโจทก์เพื่อส่งไปฆ่าทำเนื้อกระบือที่

ประเทศมาเลเซีย จำเลยมอบเช็คลงวันที่ 30 เมษายน 2525 จำนวนเงิน 18,000 บาท ให้โจทก์ เป็นการชำระหนี้ค่าซื้อกระป๋องเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธรการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2525 หลังจากนั้นจำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 2,000 บาทแล้วไม่ชำระอีก ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 17,912.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ไม่เคยซื้อกระป๋องและรับกระป๋องจากโจทก์จำเลยเพียงแต่รับจ้างนายยายีซึ่งเป็นชาวปากีสถานนำกระป๋องขึ้นรถบรรทุกไปส่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คของนายยายีไม่ได้จึงมาฟ้องจำเลย สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นสัญญาซื้อขายสัตว์พาหนะ มิได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 16,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อกฎหมายว่าจำเลยซื้อกระป๋องเพศผู้อายุประมาณ 5 ปี ส่งไปทำเนื้อกระป๋องยังประเทศมาเลเซีย จึงอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพุทธศักราช 2482 มาตรา 8 (4) เมื่อการซื้อขายมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแล้วจึงเป็นโมฆะใช้บังคับจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 มาตรา 4 ได้บัญญัติว่ากระป๋องเป็นสัตว์พาหนะ ซึ่งเมื่อนำออกนอกราชอาณาจักรแล้วเจ้าของ

ต้องนำกระป๋องดังกล่าวไปขอจดทะเบียนทำตัวรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ก่อน
นำออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น หาได้
เกี่ยวกับการซื้อขายกระป๋องแต่อย่างใดไม่ เมื่อกระป๋องที่พิพาททั้งสองตัวยังไม่มีตัวรูป
พรรณ แต่ละตัวอายุประมาณ 5 ปี ไม่แน่ชัดว่าอายุย่างเข้าปีที่หก และไม่ปรากฏว่า
เป็นกระป๋องที่ได้ใช้ขับขีลากเข็นหรือใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในบังคับต้องนำไปจดทะเบียน
ทำตัวรูปพรรณตามมาตรา 8 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ เมื่อจำเลยซื้อ
กระป๋องพิพาทจากโจทก์เพื่อไปฆ่าทำเนื้อกระป๋องซึ่งเป็นกระป๋องที่ยังไม่ได้ทำตัวรูป
พรรณการซื้อขายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เพราะสัตว์พาหนะที่ต้องจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 นั้น หมายถึงสัตว์พาหนะตามพระ
ราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 ซึ่งต้องทำหรือได้ทำตัวรูปพรรณแล้ว
เท่านั้น การซื้อขายกระป๋องที่พิพาทระหว่างโจทก์จำเลยจึงสมบูรณ์ตามแนวคำ
พิพากษาฎีกาที่ 1696 - 1697/2515 (ประชุมใหญ่) ระหว่างนายคุณ แซ่อึ้ง โจทก์นาย
เกตุ วงศ์กาไสย จำเลย นายเกตุ วงศ์กาไสย โจทก์ นายคุณ แซ่อึ้งจำเลย และคำ
พิพากษาฎีกาที่ 1539/2526 ระหว่าง นายศักดิ์ แก้วจรัสวิไลโจทก์ นางปราณี คณานุ
รักษ์ กับพวก จำเลย เมื่อจำเลยรับมอบกระป๋องที่พิพาทไปจากโจทก์และเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์กระป๋องที่พิพาทแล้ว หากจำเลยจะนำออกนอกราชอาณาจักรจำเลยก็มีหน้า
ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ